# TEST

JOSEP MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 PREGUNTAS

## Técnico/a en Emergencias Sanitarias/ TEL · Normativa sanitaria común · 100 preguntas

Base: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, conforme al Tema 7 de la convocatoria de 2017 y al material docente adjunto.

**Instrucciones:** marque una sola respuesta (A, B, C o D) en cada pregunta. Las soluciones y su fundamento normativo se encuentran al final, tras un salto de página.

**1. Según la Ley 31/1995, ¿qué integra la normativa sobre prevención de riesgos laborales?**

A) Exclusivamente las normas dictadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
B) La propia Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y otras normas legales o convencionales con prescripciones preventivas en el ámbito laboral.
C) Únicamente la Ley 31/1995 y el Reglamento de los Servicios de Prevención.
D) Solo las normas reglamentarias estatales, excluidos los convenios colectivos.

**2. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley 31/1995?**

A) Establecer un régimen disciplinario exclusivo para los trabajadores que incumplan normas de seguridad.
B) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante medidas y actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.
C) Sustituir toda la normativa sanitaria y de seguridad industrial aplicable a los centros de trabajo.
D) Regular únicamente la reparación económica de los accidentes de trabajo.

**3. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley 31/1995 y en sus normas reglamentarias tienen el carácter de:**

A) Derecho dispositivo que puede ser reducido por convenio colectivo.
B) Normas orientativas sin eficacia obligatoria.
C) Derecho necesario mínimo indisponible, susceptible de mejora y desarrollo por convenio colectivo.
D) Derecho exclusivamente supletorio respecto de los convenios colectivos.

**4. En relación con el personal estatutario de las Administraciones públicas, la Ley 31/1995:**

A) Solo se aplica si el trabajador lo solicita por escrito.
B) Se aplica únicamente al personal funcionario, pero no al estatutario sanitario.
C) No es aplicable porque solo regula relaciones laborales privadas.
D) Es aplicable, con las peculiaridades previstas en la propia Ley y en sus normas de desarrollo.

**5. ¿Cuál de las siguientes actividades aparece entre las exclusiones del artículo 3.2 de la Ley 31/1995 cuando sus particularidades impidan la aplicación de la Ley?**

A) Limpieza de un centro de salud.
B) Atención sanitaria en un hospital público.
C) Transporte sanitario ordinario en ambulancia.
D) Servicios operativos de protección civil en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

**6. A efectos de la Ley 31/1995, se entiende por "prevención":**

A) La vigilancia médica anual obligatoria de toda la plantilla.
B) La entrega de equipos de protección individual, con independencia de la existencia de otros medios preventivos.
C) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
D) La actuación posterior a un accidente destinada exclusivamente a determinar responsabilidades.

**7. La Ley 31/1995 define "riesgo laboral" como:**

A) Cualquier daño que ya se haya producido durante la jornada.
B) Toda situación molesta o incómoda, aunque no pueda producir daño.
C) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
D) Únicamente la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo con baja médica.

**8. Para calificar la gravedad de un riesgo laboral deben valorarse conjuntamente:**

A) La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
B) El coste económico de la medida preventiva y la antigüedad del trabajador.
C) La duración de la jornada y el número de trabajadores del centro.
D) La probabilidad del daño y el salario del trabajador expuesto.

**9. ¿Qué se considera "daño derivado del trabajo" según la Ley 31/1995?**

A) Cualquier enfermedad del trabajador, aunque sea totalmente ajena al trabajo.
B) Exclusivamente las enfermedades incluidas en el cuadro oficial de enfermedades profesionales.
C) Solo los accidentes de trabajo que produzcan incapacidad permanente.
D) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

**10. Un riesgo laboral es "grave e inminente" cuando:**

A) Existe una posibilidad remota de daño leve a largo plazo.
B) Ya se ha producido necesariamente un accidente con lesiones graves.
C) El trabajador considera subjetivamente que el trabajo es incómodo.
D) Resulta racionalmente probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud.

**11. Se consideran "potencialmente peligrosos" los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que:**

A) Estén prohibidos expresamente en toda circunstancia.
B) En ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y salud de quienes los desarrollan o utilizan.
C) Requieran siempre autorización judicial para su utilización.
D) Hayan producido previamente, al menos, un accidente grave.

**12. A efectos de la Ley 31/1995, un "equipo de trabajo" es:**

A) Exclusivamente un equipo de protección individual.
B) Cualquier vehículo particular del trabajador, aunque no se utilice en el trabajo.
C) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
D) Solo una máquina motorizada de uso industrial.

**13. ¿Qué concepto legal comprende también características relativas a la organización y ordenación del trabajo que influyan en la magnitud de los riesgos?**

A) Equipo de protección individual.
B) Condición de trabajo.
C) Daño derivado del trabajo.
D) Recurso preventivo.

**14. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a un equipo de protección individual (EPI)?**

A) Todo elemento de uniformidad, aunque no tenga finalidad protectora.
B) Cualquier herramienta utilizada para prestar asistencia sanitaria.
C) Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos, incluidos sus complementos o accesorios destinados a tal fin.
D) Cualquier equipo colectivo de señalización instalado en la vía pública.

**15. El derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud implica:**

A) La desaparición absoluta de cualquier riesgo en toda actividad profesional.
B) Un correlativo deber de protección del empresario y, respecto del personal a su servicio, de las Administraciones públicas.
C) Que la prevención sea responsabilidad exclusiva del servicio de prevención.
D) Que el trabajador pueda elegir libremente qué medidas preventivas cumplir.

**16. ¿Cuál de los siguientes derechos forma parte expresamente del derecho a una protección eficaz?**

A) La exención general de todo trabajo que entrañe algún riesgo.
B) La elección directa del servicio de prevención por cada trabajador.
C) La información, consulta y participación, la formación preventiva, la paralización ante riesgo grave e inminente y la vigilancia de la salud en los términos legales.
D) La percepción automática de un complemento salarial por peligrosidad.

**17. Tras la reforma introducida por la Ley 54/2003, la actuación preventiva del empresario debe caracterizarse por:**

A) La integración de la actividad preventiva y una acción permanente de seguimiento para mejorar de forma continua la identificación, evaluación y control de riesgos.
B) La sustitución de la planificación preventiva por reconocimientos médicos.
C) La realización de una evaluación inicial que no necesita revisarse posteriormente.
D) La externalización obligatoria de toda actividad preventiva.

**18. ¿Quién debe soportar el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo?**

A) Siempre el trabajador, salvo que exista convenio colectivo.
B) El trabajador y el empresario por mitades.
C) La Seguridad Social, en todos los casos.
D) No debe recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

**19. El primer principio general de la acción preventiva enumerado en el artículo 15 es:**

A) Entregar siempre un EPI antes de evaluar el riesgo.
B) Evitar los riesgos.
C) Transferir los riesgos a una aseguradora.
D) Compensar económicamente los riesgos.

**20. Cuando un riesgo no puede evitarse, el principio general de acción preventiva exige:**

A) Trasladarlo automáticamente al trabajador.
B) Ignorarlo si es poco frecuente.
C) Esperar a que se produzca un daño para medir su gravedad.
D) Evaluarlo.

**21. Combatir los riesgos en su origen significa, por ejemplo, que ante un peligro generado por un equipo defectuoso debe priorizarse:**

A) Actuar sobre la causa del riesgo antes que limitarse a proteger al trabajador frente a sus consecuencias.
B) Entregar únicamente un EPI y mantener el equipo defectuoso.
C) Sustituir la evaluación por una advertencia verbal.
D) Esperar a que exista un accidente para reparar el equipo.

**22. El principio de adaptar el trabajo a la persona se refiere especialmente a:**

A) La concepción de los puestos y la elección de equipos y métodos, tratando de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y sus efectos en la salud.
B) Limitar la prevención a la aptitud médica del trabajador.
C) Adaptar siempre al trabajador al puesto sin modificar nunca las condiciones.
D) Reducir únicamente el salario en trabajos repetitivos.

**23. Según los principios de la acción preventiva, lo peligroso debe:**

A) Sustituirse por lo que entrañe poco o ningún peligro.
B) Usarse sin cambios cuando resulte más rápido.
C) Compensarse mediante una prima económica.
D) Mantenerse siempre que el trabajador firme una aceptación del riesgo.

**24. Planificar la prevención supone buscar:**

A) Exclusivamente un listado de equipos de protección individual.
B) Una suma de medidas aisladas sin relación entre sí.
C) Un conjunto coherente que integre técnica, organización y condiciones de trabajo, relaciones sociales y factores ambientales.
D) Solo un calendario anual de reconocimientos médicos.

**25. En la jerarquía preventiva, cuando sea posible debe anteponerse:**

A) La señalización a la eliminación del riesgo.
B) La protección individual a cualquier medida colectiva.
C) La compensación económica a las medidas técnicas.
D) La protección colectiva a la individual.

**26. Al encomendar tareas a un trabajador, el empresario debe tomar en consideración:**

A) Exclusivamente su preferencia personal.
B) Sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud.
C) Únicamente su antigüedad en la empresa.
D) Solo su disponibilidad horaria.

**27. El acceso a zonas de riesgo grave y específico debe quedar garantizado únicamente a trabajadores que:**

A) Hayan recibido información suficiente y adecuada.
B) Se ofrezcan voluntariamente, aunque no hayan sido informados.
C) Lleven más de seis meses en la empresa.
D) Tengan contrato indefinido.

**28. La efectividad de las medidas preventivas debe prever:**

A) Únicamente los fallos técnicos de las máquinas.
B) Solo el comportamiento absolutamente perfecto del trabajador.
C) Las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
D) Cualquier imprudencia temeraria como criterio normal de diseño.

**29. ¿Cómo debe integrarse la prevención de riesgos laborales en la empresa?**

A) Únicamente en los puestos con accidentes previos.
B) Solo en el departamento de recursos humanos.
C) En el sistema general de gestión, en todas las actividades y en todos los niveles jerárquicos, mediante un plan de prevención.
D) Como documento separado de la gestión ordinaria.

**30. ¿Cuál de los siguientes elementos debe formar parte del plan de prevención?**

A) Únicamente el listado de accidentes de los últimos cinco años.
B) La estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para la acción preventiva.
C) Solo el inventario de EPIs.
D) Exclusivamente el calendario de reconocimientos médicos.

**31. Los instrumentos esenciales para gestionar y aplicar el plan de prevención son:**

A) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
B) La negociación colectiva y el régimen disciplinario.
C) La nómina y el calendario laboral.
D) El parte de accidente y el seguro de responsabilidad civil.

**32. La evaluación inicial de riesgos debe tener en cuenta, con carácter general:**

A) Únicamente el coste de las medidas preventivas.
B) Solo el número de accidentes ya ocurridos.
C) Exclusivamente la antigüedad de la empresa.
D) La naturaleza de la actividad, las características de los puestos existentes y las de los trabajadores que deban desempeñarlos.

**33. ¿En cuál de estos momentos debe realizarse igualmente una evaluación de riesgos?**

A) Exclusivamente cada diez años.
B) Con ocasión de la elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
C) Únicamente cuando lo solicite un trabajador concreto.
D) Solo al finalizar la actividad empresarial.

**34. La evaluación de riesgos debe actualizarse:**

A) Únicamente cuando exista una sanción administrativa firme.
B) Solo al cambiar la dirección de la empresa.
C) Nunca, si la evaluación inicial fue correctamente documentada.
D) Cuando cambien las condiciones de trabajo y revisarse, si fuera necesario, con ocasión de daños para la salud.

**35. Si la evaluación pone de manifiesto situaciones de riesgo, la planificación preventiva debe incluir para cada actividad:**

A) Una declaración genérica sin responsables ni fechas.
B) Plazo, responsables y recursos humanos y materiales necesarios.
C) Solo una estimación económica del coste.
D) Únicamente el nombre del trabajador expuesto.

**36. Respecto de las actividades incluidas en la planificación preventiva, el empresario debe:**

A) Delegarlas íntegramente en los trabajadores expuestos.
B) Revisarlas solo si lo ordena un juez.
C) Asegurarse de su efectiva ejecución mediante un seguimiento continuo.
D) Considerarlas cumplidas desde el momento en que se redacta el plan.

**37. Cuando se produce un daño para la salud o aparecen indicios de que las medidas preventivas son insuficientes, el empresario debe:**

A) Esperar a la siguiente evaluación quinquenal.
B) Suspender indefinidamente toda actividad de la empresa.
C) Realizar una investigación para detectar las causas.
D) Limitarse a archivar el parte de accidente.

**38. Los equipos de trabajo deben ser:**

A) Utilizados aunque presenten riesgos específicos por cualquier trabajador.
B) Adecuados para el trabajo y convenientemente adaptados para garantizar la seguridad y salud en su utilización.
C) Elegidos exclusivamente por su precio.
D) Reparados únicamente por el trabajador que los usa habitualmente.

**39. ¿Cuándo deben utilizarse equipos de protección individual?**

A) Únicamente después de que se haya producido un accidente.
B) Siempre, aunque el riesgo se haya eliminado completamente.
C) Solo si el trabajador los compra por su cuenta.
D) Cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o por medidas, métodos o procedimientos de organización.

**40. La información preventiva que debe recibir el trabajador comprende:**

A) Los riesgos generales y los específicos del puesto o función, las medidas de protección y prevención y las medidas de emergencia adoptadas.
B) Únicamente el contenido del plan de emergencia.
C) Solo los riesgos que ya hayan provocado accidentes.
D) Exclusivamente los riesgos específicos, nunca los generales de la empresa.

**41. Cuando existen representantes de los trabajadores, la información preventiva general se canaliza a través de ellos, pero:**

A) Solo se informa directamente a los mandos intermedios.
B) Los representantes sustituyen toda obligación de información individual.
C) Cada trabajador debe ser informado directamente de los riesgos específicos de su puesto o función y de las medidas aplicables.
D) Nunca puede informarse directamente al trabajador.

**42. La formación preventiva debe ser:**

A) Idéntica para todos los puestos aunque los riesgos sean distintos.
B) Voluntaria para el empresario.
C) Exclusivamente teórica.
D) Teórica y práctica, suficiente y adecuada.

**43. ¿Cuándo debe garantizarse formación preventiva?**

A) Exclusivamente a los trabajadores indefinidos.
B) Solo después del primer accidente.
C) Únicamente si la Inspección la exige expresamente.
D) Al contratar al trabajador y cuando cambien sus funciones, se introduzcan nuevas tecnologías o cambien los equipos de trabajo.

**44. El coste de la formación preventiva:**

A) No recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
B) Puede descontarse del salario si la formación se hace fuera de jornada.
C) Debe ser abonado íntegramente por el trabajador.
D) Se reparte siempre al 50 % entre empresa y trabajador.

**45. En relación con las medidas de emergencia, el empresario debe analizar las posibles situaciones y adoptar medidas especialmente sobre:**

A) Primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
B) Solo evacuación por incendio.
C) Únicamente asistencia médica posterior al accidente.
D) Exclusivamente seguridad patrimonial de las instalaciones.

**46. El personal encargado de aplicar las medidas de emergencia debe:**

A) Actuar sin formación específica si conoce el edificio.
B) Ser siempre personal externo a la empresa.
C) Tener la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.
D) Ser elegido por sorteo entre toda la plantilla.

**47. Ante un riesgo grave e inminente, el empresario debe informar a los trabajadores afectados:**

A) Cuando se haya producido ya un daño.
B) Únicamente después de que intervenga la Inspección.
C) Solo al finalizar la jornada.
D) Lo antes posible, indicando la existencia del riesgo y las medidas adoptadas o que deban adoptarse.

**48. En caso de peligro grave, inminente e inevitable, la organización debe permitir que los trabajadores:**

A) Finalicen primero la tarea, aunque el peligro persista.
B) Interrumpan su actividad y, si fuera necesario, abandonen de inmediato el lugar de trabajo.
C) Continúen necesariamente hasta recibir una orden escrita.
D) Abandonen el puesto únicamente si existe baja médica.

**49. Si el empresario no adopta medidas ante un riesgo grave e inminente, los representantes legales de los trabajadores pueden acordar la paralización de la actividad afectada:**

A) Por mayoría de sus miembros.
B) Exclusivamente por decisión individual de un trabajador.
C) Únicamente por unanimidad.
D) Solo con autorización judicial previa.

**50. Los trabajadores o sus representantes que adopten las medidas previstas ante riesgo grave e inminente:**

A) Deben indemnizar al empresario por la interrupción de la actividad.
B) No pueden sufrir perjuicio por ello, salvo que hayan obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
C) Pierden automáticamente el salario del día.
D) Responden siempre disciplinariamente, aunque actúen de buena fe.

**51. La vigilancia periódica del estado de salud debe realizarse:**

A) Con idéntico contenido para todos los puestos.
B) Solo después de una baja laboral.
C) En función de los riesgos inherentes al trabajo.
D) Únicamente a petición del empresario, sin relación con los riesgos.

**52. Como regla general, la vigilancia de la salud solo puede llevarse a cabo:**

A) Solo si la solicita el Delegado de Prevención.
B) Únicamente con autorización judicial.
C) Cuando el trabajador preste su consentimiento.
D) Siempre sin consentimiento del trabajador.

**53. ¿Cuál de estos supuestos puede excepcionar la voluntariedad de la vigilancia de la salud, previo informe de los representantes?**

A) Cuando el empresario quiera conocer el diagnóstico completo por razones organizativas.
B) Cuando el trabajador lleve más de un año en la empresa.
C) Siempre que el reconocimiento resulte económicamente conveniente.
D) Cuando el reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo o verificar si el estado de salud puede constituir peligro para el propio trabajador o terceros.

**54. Las medidas de vigilancia y control de la salud deben respetar:**

A) Exclusivamente la intimidad de los trabajadores con contrato indefinido.
B) Solo el secreto empresarial.
C) La intimidad, la dignidad y la confidencialidad de la información sobre el estado de salud.
D) Únicamente la confidencialidad cuando lo solicite el empresario.

**55. Los resultados de la vigilancia de la salud:**

A) Serán comunicados a los trabajadores afectados.
B) Se publican en el tablón del centro para garantizar transparencia.
C) Se comunican únicamente al superior jerárquico.
D) Se entregan exclusivamente al Comité de Seguridad y Salud.

**56. ¿Qué información puede recibir el empresario como consecuencia de la vigilancia de la salud sin acceder a diagnósticos innecesarios?**

A) Conclusiones sobre la aptitud para el puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar medidas de protección y prevención.
B) La historia clínica completa del trabajador.
C) Todos los diagnósticos y tratamientos médicos, sin consentimiento.
D) Los antecedentes familiares del trabajador.

**57. Las medidas de vigilancia y control de la salud deben ser llevadas a cabo por:**

A) El Delegado de Prevención, aunque no sea sanitario.
B) Personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
C) Cualquier mando intermedio de la empresa.
D) Personal administrativo sin formación sanitaria.

**58. ¿Cuál de los siguientes documentos debe elaborar y conservar el empresario a disposición de la autoridad laboral?**

A) Exclusivamente los partes de entrega de EPIs.
B) Solo las nóminas y contratos laborales.
C) El plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, entre otros documentos previstos legalmente.
D) Únicamente las actas del Comité de Seguridad y Salud.

**59. Cuando en un mismo centro desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deben:**

A) Cooperar en la aplicación de la normativa preventiva y establecer los medios de coordinación necesarios.
B) Delegar toda la coordinación en los trabajadores autónomos.
C) Actuar de forma completamente independiente, sin intercambiar información.
D) Coordinarse solo después de un accidente.

**60. El empresario titular de un centro de trabajo debe proporcionar a otros empresarios concurrentes:**

A) Solo el inventario patrimonial del centro.
B) Información e instrucciones adecuadas sobre riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia para su traslado a sus trabajadores.
C) Únicamente información sobre horarios y accesos.
D) Exclusivamente una copia de los contratos mercantiles.

**61. La empresa que contrata o subcontrata obras o servicios de su propia actividad que se desarrollan en su propio centro debe:**

A) Desentenderse de la prevención porque cada contratista responde aisladamente.
B) Limitarse a informar a la autoridad laboral al final de la obra.
C) Vigilar el cumplimiento por contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención.
D) Asumir personalmente todas las tareas de los contratistas.

**62. Los deberes de cooperación e información e instrucción del artículo 24 son aplicables respecto de:**

A) Únicamente funcionarios públicos.
B) Solo trabajadores con contrato indefinido.
C) Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esos centros de trabajo.
D) Solo empresas de más de 50 trabajadores.

**63. La protección de trabajadores especialmente sensibles exige que el empresario:**

A) Excluya automáticamente del trabajo a toda persona con discapacidad.
B) Aplique exactamente las mismas medidas sin atender a la situación individual.
C) Solicite siempre el diagnóstico médico completo al trabajador.
D) Tenga en cuenta sus características personales o estado biológico conocido, incluida la discapacidad reconocida, en la evaluación y adopte las medidas necesarias.

**64. Según el artículo 25, no deben emplearse trabajadores en puestos en los que, por sus características personales, estado biológico o discapacidad reconocida:**

A) Puedan ponerse en peligro ellos mismos, otros trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa.
B) El trabajador no tenga diez años de antigüedad.
C) Exista cualquier esfuerzo físico, aunque sea inocuo.
D) Se utilice cualquier equipo de trabajo.

**65. En el caso de trabajadoras embarazadas o de parto reciente, la evaluación debe determinar:**

A) Exclusivamente la existencia de bajas previas.
B) Solo la antigüedad en el puesto.
C) La naturaleza, el grado y la duración de la exposición a agentes, procedimientos o condiciones que puedan influir negativamente en la trabajadora o el feto.
D) Únicamente el horario de trabajo.

**66. Si la evaluación revela un riesgo para el embarazo o la lactancia, la primera actuación preventiva prevista es:**

A) Extinguir automáticamente el contrato.
B) Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo para evitar la exposición al riesgo.
C) Mantener el puesto sin cambios y entregar únicamente un documento informativo.
D) Reducir el salario mientras dure el embarazo.

**67. Si la adaptación de condiciones o tiempo de trabajo no resulta posible o suficiente y existe certificación en los términos legales, la trabajadora embarazada debe:**

A) Renunciar a la protección preventiva.
B) Desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.
C) Ser despedida por ineptitud sobrevenida.
D) Continuar obligatoriamente en el mismo puesto.

**68. Antes de incorporar al trabajo a un menor de 18 años, el empresario debe:**

A) Aplicar únicamente la evaluación general del centro sin considerar su edad.
B) Esperar seis meses para evaluar su adaptación.
C) Sustituir la evaluación por una autorización de los padres.
D) Evaluar el puesto para determinar la naturaleza, grado y duración de la exposición a riesgos específicos.

**69. La evaluación de riesgos de trabajadores menores debe tener especialmente en cuenta:**

A) La preferencia del menor por determinadas tareas.
B) Solo su nivel académico.
C) Exclusivamente su salario.
D) La falta de experiencia, la inmadurez para evaluar riesgos y el desarrollo todavía incompleto.

**70. Los trabajadores temporales, de duración determinada o contratados por ETT deben disfrutar:**

A) De un nivel inferior por la menor duración del contrato.
B) De protección únicamente si el contrato supera seis meses.
C) Del mismo nivel de protección en seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa donde prestan servicios.
D) Solo de protección frente a accidentes, pero no frente a enfermedades.

**71. Antes de iniciar su actividad, los trabajadores temporales deben recibir información sobre:**

A) Solo el nombre del superior jerárquico.
B) Los riesgos a los que estarán expuestos, cualificaciones o aptitudes necesarias, controles médicos especiales cuando procedan y medidas de protección y prevención.
C) Exclusivamente las vías de evacuación.
D) Únicamente el horario y el salario.

**72. La formación de los trabajadores temporales debe ser:**

A) Idéntica para cualquier puesto, con independencia del riesgo.
B) Suficiente y adecuada a las características del puesto, considerando su cualificación, experiencia y riesgos.
C) Responsabilidad exclusiva del propio trabajador.
D) Opcional si el contrato dura menos de un mes.

**73. En materia preventiva, cada trabajador debe velar:**

A) Exclusivamente por la seguridad del paciente.
B) Por su propia seguridad y salud y por la de otras personas a las que pueda afectar su actividad, conforme a su formación e instrucciones.
C) Solo por su propia seguridad, nunca por la de terceros.
D) Únicamente cuando tenga funciones de mando.

**74. Entre las obligaciones concretas del trabajador se encuentra:**

A) Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y otros medios de trabajo.
B) Delegar siempre su uso en otro compañero.
C) Utilizar los equipos sin atender a los riesgos previsibles.
D) Modificar por su cuenta los equipos de trabajo.

**75. Respecto de los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, el trabajador debe:**

A) Sustituirlos por equipos propios sin comunicarlo.
B) Retirarlos si dificultan temporalmente la tarea.
C) Utilizarlos correctamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
D) Decidir libremente si los usa aunque sean necesarios.

**76. El trabajador debe, respecto de los dispositivos de seguridad:**

A) No ponerlos fuera de funcionamiento y utilizarlos correctamente.
B) Modificar su funcionamiento sin autorización.
C) Usarlos solo cuando esté presente el superior.
D) Desactivarlos cuando retrasen el trabajo.

**77. Si un TES detecta una camilla defectuosa que puede generar un riesgo, su obligación legal incluye:**

A) Comunicarlo únicamente al paciente.
B) Seguir utilizándola hasta que se produzca una avería definitiva.
C) Esperar al inventario anual de material.
D) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o al servicio de prevención, según proceda.

**78. Entre las obligaciones del trabajador figura:**

A) Sustituir a la autoridad laboral en sus funciones.
B) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente para proteger la seguridad y salud.
C) Aceptar exclusivamente las medidas incluidas en convenio colectivo.
D) Desobedecer las medidas preventivas que no comparta personalmente.

**79. El trabajador debe cooperar con el empresario para que:**

A) Se elimine la responsabilidad empresarial.
B) Pueda garantizar condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad y salud.
C) La prevención pase a depender exclusivamente de la plantilla.
D) No sea necesaria la evaluación de riesgos.

**80. El incumplimiento por el trabajador de sus obligaciones preventivas puede tener la consideración de:**

A) Delito en todos los casos.
B) Causa automática de despido sin procedimiento.
C) Simple recomendación sin consecuencias jurídicas.
D) Incumplimiento laboral o, para funcionarios o personal estatutario, falta conforme a su régimen disciplinario.

**81. Para organizar la actividad preventiva, el empresario puede:**

A) Designar trabajadores, constituir un servicio de prevención o concertarlo con una entidad especializada ajena.
B) Sustituir cualquier organización preventiva por una póliza de seguros.
C) Limitarse siempre a designar a un único trabajador sin valorar tamaño ni riesgos.
D) Delegar obligatoriamente la prevención en la Inspección de Trabajo.

**82. Los trabajadores designados para ocuparse de la actividad preventiva deben:**

A) Tener capacidad necesaria, tiempo y medios precisos y ser suficientes en número según tamaño, riesgos y distribución.
B) Ser necesariamente miembros del Comité de Empresa.
C) Realizar sus funciones únicamente fuera de jornada.
D) Carecer de acceso a documentación preventiva.

**83. Los trabajadores designados para funciones preventivas:**

A) Pierden las garantías laborales ordinarias.
B) Pueden divulgar libremente información empresarial confidencial.
C) No pueden sufrir perjuicio por esa actividad y deben guardar sigilo profesional sobre la información a la que accedan.
D) Deben ser siempre personal sanitario.

**84. ¿Cuándo puede el empresario asumir personalmente determinadas funciones preventivas, según el artículo 30.5?**

A) En cualquier empresa, con independencia de su tamaño y peligrosidad.
B) Solo en empresas de más de 250 trabajadores.
C) Nunca puede asumir personalmente funciones preventivas.
D) En empresas de hasta 10 trabajadores si cumple los requisitos legales, y también hasta 25 trabajadores si hay un único centro de trabajo y se cumplen esos requisitos.

**85. Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena, su sistema de prevención deberá someterse, en los términos reglamentarios, a:**

A) Una autorización judicial.
B) Una votación anual de toda la plantilla.
C) Un reconocimiento médico de todos los trabajadores como único control.
D) Una auditoría o evaluación externa.

**86. Un servicio de prevención se define como:**

A) Un comité formado solo por representantes de los trabajadores.
B) El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar actividades preventivas, asesorando y asistiendo al empresario, trabajadores, representantes y órganos especializados.
C) Un órgano disciplinario de la empresa.
D) Un servicio médico dedicado exclusivamente a bajas laborales.

**87. Entre las funciones de asesoramiento y apoyo del servicio de prevención se encuentra:**

A) El diseño, implantación y aplicación del plan, la evaluación, la planificación, la información y formación, los primeros auxilios y emergencias y la vigilancia de la salud.
B) La selección de proveedores sin relación con la prevención.
C) La negociación salarial de la plantilla.
D) La imposición de sanciones disciplinarias.

**88. El servicio de prevención debe tener carácter:**

A) Exclusivamente médico.
B) Unipersonal en todo caso.
C) Interdisciplinario, con medios suficientes y adecuados según tamaño de la empresa, tipos y distribución de riesgos.
D) Administrativo y sin necesidad de recursos técnicos.

**89. La presencia de recursos preventivos es necesaria, entre otros supuestos, cuando:**

A) Exista únicamente trabajo administrativo sin riesgos especiales.
B) La empresa tenga cualquier reunión de personal.
C) El centro tenga menos de diez trabajadores.
D) Los riesgos puedan agravarse o modificarse por concurrencia de operaciones que hagan preciso controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

**90. ¿Cuál de los siguientes puede ser designado como recurso preventivo?**

A) Solo el empresario titular del centro.
B) Uno o varios trabajadores designados, miembros del servicio de prevención propio o miembros de servicios de prevención ajenos concertados.
C) Exclusivamente un Inspector de Trabajo.
D) Cualquier visitante del centro de trabajo.

**91. Los recursos preventivos deben permanecer en el centro de trabajo:**

A) Durante el tiempo en que se mantenga la situación que determina su presencia.
B) Exclusivamente hasta firmar el parte de presencia.
C) Solo durante la primera hora de la jornada.
D) Únicamente cuando lo solicite un trabajador.

**92. Antes de adoptar determinadas decisiones con incidencia preventiva, el empresario debe:**

A) Consultar solo si ha ocurrido previamente un accidente.
B) Consultar a los trabajadores con la debida antelación.
C) Informar únicamente después de ejecutar la decisión.
D) Solicitar siempre autorización judicial.

**93. En empresas o centros de trabajo con seis o más trabajadores, la participación preventiva se canaliza:**

A) A través de sus representantes y de la representación especializada regulada en la Ley.
B) Exclusivamente mediante votación directa de toda la plantilla.
C) Solo a través del empresario.
D) Únicamente por la Inspección de Trabajo.

**94. Los Delegados de Prevención son:**

A) Representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
B) Trabajadores sanitarios encargados de la vigilancia de la salud.
C) Técnicos de la Inspección de Trabajo.
D) Miembros designados exclusivamente por el empresario.

**95. En una empresa de 80 trabajadores, ¿cuántos Delegados de Prevención corresponden conforme a la escala legal ordinaria?**

A) Dos Delegados de Prevención.
B) Cuatro Delegados de Prevención.
C) Un Delegado de Prevención.
D) Tres Delegados de Prevención.

**96. ¿Cuál de las siguientes es una competencia o facultad de los Delegados de Prevención?**

A) Sustituir al empresario en todas sus obligaciones preventivas.
B) Dictar reglamentos con rango de ley.
C) Colaborar en la mejora preventiva, promover la cooperación, ser consultados previamente y ejercer vigilancia y control; además pueden acompañar a técnicos e inspectores en los términos legales.
D) Imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores.

**97. El Comité de Seguridad y Salud:**

A) Está formado únicamente por Delegados de Prevención.
B) Es voluntario en todos los centros públicos.
C) Es un órgano unipersonal obligatorio a partir de 10 trabajadores.
D) Es un órgano paritario y colegiado y debe constituirse en empresas o centros con 50 o más trabajadores.

**98. Entre las competencias del Comité de Seguridad y Salud se encuentra:**

A) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de planes y programas de prevención y promover iniciativas de mejora.
B) Aprobar las nóminas del personal.
C) Autorizar las altas médicas de los trabajadores.
D) Ejercer la potestad sancionadora de la Administración.

**99. Los trabajadores y sus representantes pueden recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando consideren que:**

A) Existe cualquier discrepancia salarial.
B) Desean sustituir el convenio colectivo.
C) Quieren modificar unilateralmente el horario de trabajo.
D) Las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y salud.

**100. ¿Qué incorporación relevante realizó la Ley 54/2003 en materia de organización de recursos preventivos?**

A) Derogó la evaluación de riesgos del artículo 16.
B) Eliminó la participación de los trabajadores en prevención.
C) Suprimió el derecho a la vigilancia de la salud.
D) Añadió el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, relativo a la presencia de los recursos preventivos.

# Test Soluciones

JOSEP MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

**EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 PREGUNTAS**

## SOLUCIONES Y FUNDAMENTO NORMATIVO

*Cada fila identifica la respuesta correcta y el artículo en que se fundamenta.*

| N.º | Respuesta | Artículo / norma |
|---|---|---|
| 1 | **B** | Ley 31/1995, art. 1 |
| 2 | **B** | Ley 31/1995, art. 2.1 |
| 3 | **C** | Ley 31/1995, art. 2.2 |
| 4 | **D** | Ley 31/1995, art. 3.1 |
| 5 | **D** | Ley 31/1995, art. 3.2 |
| 6 | **C** | Ley 31/1995, art. 4.1 |
| 7 | **C** | Ley 31/1995, art. 4.2 |
| 8 | **A** | Ley 31/1995, art. 4.2 |
| 9 | **D** | Ley 31/1995, art. 4.3 |
| 10 | **D** | Ley 31/1995, art. 4.4 |
| 11 | **B** | Ley 31/1995, art. 4.5 |
| 12 | **C** | Ley 31/1995, art. 4.6 |
| 13 | **B** | Ley 31/1995, art. 4.7 |
| 14 | **C** | Ley 31/1995, art. 4.8 |
| 15 | **B** | Ley 31/1995, art. 14.1 |
| 16 | **C** | Ley 31/1995, art. 14.1 |
| 17 | **A** | Ley 31/1995, art. 14.2; Ley 54/2003, art. 2.1 |
| 18 | **D** | Ley 31/1995, art. 14.5 |
| 19 | **B** | Ley 31/1995, art. 15.1.a |
| 20 | **D** | Ley 31/1995, art. 15.1.b |
| 21 | **A** | Ley 31/1995, art. 15.1.c |
| 22 | **A** | Ley 31/1995, art. 15.1.d |
| 23 | **A** | Ley 31/1995, art. 15.1.f |
| 24 | **C** | Ley 31/1995, art. 15.1.g |
| 25 | **D** | Ley 31/1995, art. 15.1.h |
| 26 | **B** | Ley 31/1995, art. 15.2 |
| 27 | **A** | Ley 31/1995, art. 15.3 |
| 28 | **C** | Ley 31/1995, art. 15.4 |
| 29 | **C** | Ley 31/1995, art. 16.1 |
| 30 | **B** | Ley 31/1995, art. 16.1 |
| 31 | **A** | Ley 31/1995, art. 16.2 |
| 32 | **D** | Ley 31/1995, art. 16.2.a |
| 33 | **B** | Ley 31/1995, art. 16.2.a |

| N.º | Respuesta | Artículo / norma |
|---|---|---|
| 34 | **D** | Ley 31/1995, art. 16.2.a |
| 35 | **B** | Ley 31/1995, art. 16.2.b |
| 36 | **C** | Ley 31/1995, art. 16.2.b |
| 37 | **C** | Ley 31/1995, art. 16.3 |
| 38 | **B** | Ley 31/1995, art. 17.1 |
| 39 | **D** | Ley 31/1995, art. 17.2 |
| 40 | **A** | Ley 31/1995, art. 18.1 |
| 41 | **C** | Ley 31/1995, art. 18.1 |
| 42 | **D** | Ley 31/1995, art. 19.1 |
| 43 | **D** | Ley 31/1995, art. 19.1 |
| 44 | **A** | Ley 31/1995, art. 19.2 |
| 45 | **A** | Ley 31/1995, art. 20 |
| 46 | **C** | Ley 31/1995, art. 20 |
| 47 | **D** | Ley 31/1995, art. 21.1.a |
| 48 | **B** | Ley 31/1995, art. 21.1.b |
| 49 | **A** | Ley 31/1995, art. 21.3 |
| 50 | **B** | Ley 31/1995, art. 21.4 |
| 51 | **C** | Ley 31/1995, art. 22.1 |
| 52 | **C** | Ley 31/1995, art. 22.1 |
| 53 | **D** | Ley 31/1995, art. 22.1 |
| 54 | **C** | Ley 31/1995, art. 22.2 |
| 55 | **A** | Ley 31/1995, art. 22.3 |
| 56 | **A** | Ley 31/1995, art. 22.4 |
| 57 | **B** | Ley 31/1995, art. 22.6 |
| 58 | **C** | Ley 31/1995, art. 23.1 |
| 59 | **A** | Ley 31/1995, art. 24.1 |
| 60 | **B** | Ley 31/1995, art. 24.2 |
| 61 | **C** | Ley 31/1995, art. 24.3 |
| 62 | **C** | Ley 31/1995, art. 24.5 |
| 63 | **D** | Ley 31/1995, art. 25.1 |
| 64 | **A** | Ley 31/1995, art. 25.1 |
| 65 | **C** | Ley 31/1995, art. 26.1 |
| 66 | **B** | Ley 31/1995, art. 26.1 |
| 67 | **B** | Ley 31/1995, art. 26.2 |
| 68 | **D** | Ley 31/1995, art. 27.1 |
| 69 | **D** | Ley 31/1995, art. 27.1 |
| 70 | **C** | Ley 31/1995, art. 28.1 |
| 71 | **B** | Ley 31/1995, art. 28.2 |
| 72 | **B** | Ley 31/1995, art. 28.2 |
| 73 | **B** | Ley 31/1995, art. 29.1 |

| N.º | Respuesta | Artículo / norma |
|---|---|---|
| 74 | **A** | Ley 31/1995, art. 29.2.1.º |
| 75 | **C** | Ley 31/1995, art. 29.2.2.º |
| 76 | **A** | Ley 31/1995, art. 29.2.3.º |
| 77 | **D** | Ley 31/1995, art. 29.2.4.º |
| 78 | **B** | Ley 31/1995, art. 29.2.5.º |
| 79 | **B** | Ley 31/1995, art. 29.2.6.º |
| 80 | **D** | Ley 31/1995, art. 29.3 |
| 81 | **A** | Ley 31/1995, art. 30.1 |
| 82 | **A** | Ley 31/1995, art. 30.2 |
| 83 | **C** | Ley 31/1995, art. 30.4 |
| 84 | **D** | Ley 31/1995, art. 30.5 |
| 85 | **D** | Ley 31/1995, art. 30.6 |
| 86 | **B** | Ley 31/1995, art. 31.2 |
| 87 | **A** | Ley 31/1995, art. 31.3 |
| 88 | **C** | Ley 31/1995, art. 31.4 |
| 89 | **D** | Ley 31/1995, art. 32 bis.1.a; Ley 54/2003, art. 4.3 |
| 90 | **B** | Ley 31/1995, art. 32 bis.2 |
| 91 | **A** | Ley 31/1995, art. 32 bis.3 |
| 92 | **B** | Ley 31/1995, art. 33.1 |
| 93 | **A** | Ley 31/1995, art. 34.1 |
| 94 | **A** | Ley 31/1995, art. 35.1 |
| 95 | **A** | Ley 31/1995, art. 35.2 |
| 96 | **C** | Ley 31/1995, art. 36.1 y 36.2.a |
| 97 | **D** | Ley 31/1995, art. 38.1 y 38.2 |
| 98 | **A** | Ley 31/1995, art. 39.1 |
| 99 | **D** | Ley 31/1995, art. 40.1 |
| 100 | **D** | Ley 54/2003, art. 4.3; Ley 31/1995, art. 32 bis |